Fővárosi Törvényszék
32.G.40.298/2021/20-II.

A Fővárosi Törvényszék

A Dr. Nagy Gabriella ügyvéd cím1) által képviselt az felperes1 (cím2) felperesnek, a Dr. Makó Gábor ügyvéd (cím3) által képviselt alperes1 (cím4) alperes ellen bérleti díj megfizetése és egyéb iránt indított perében meghozta a következő:

Í T É L E T E T.

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy 15 (tizenöt) napon belül fizessen meg az alperesnek 800.000.- (nyolcszázezer) Ft áfával növelt perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Fővárosi Törvényszéken írásban benyújtandó, a Fővárosi Ítélőtáblához címzett fellebbezésnek van helye.

A másodfokú eljárásban kötelező a jogi képviselet. A jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan, úgy kell tekinteni, hogy a fél perbeli cselekményt, nyilatkozatot egyáltalán nem tesz. A jogi képviselet a képviselő részére adott a per vitelére, vagy egyes perbeli cselekményekre szóló meghatalmazáson alapul. Eljárásra jogosult az ügyvéd és az ügyvédi iroda; a kamarai jogtanácsos az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott körben; a jogi személy bíróság képviseletére jogosult bíró és bírósági titkár; a legfőbb ügyészség képviseletére jogosult ügyész, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény meghatározott egyéb személy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében, valamint az ügyész abban a perben, melynek megindítására törvény jogosítja fel, vagy amelyet ellene lehet indítani, illetve amelyben törvény alapján felléphet, jogi képviselő nélkül is eljárhat, őt úgy kell tekinteni, mintha jogi képviselővel járna el. A fellebbezést benyújtó fél pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása iránti esetleges kérelmét a jogi segítségnyújtó szolgálatnál terjesztheti elő. Ha a fellebbezés előterjesztő fél jogi képviselővel nem rendelkezik, a fellebbezést a bíróság hiánypótlási felhívás kiadása nélkül visszautasítja.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el. Kivéve, ha a felek bármelyike tárgyalás tartását kéri, a bíróság azt indokoltnak tartja, vagy tárgyaláson

foganatosítható bizonyítást kell lefolytatni. A fellebbező félnek a tárgyalás tartására irányuló kérelmét a fellebbezésében kell előterjesztenie. A fellebbező fél ellenfele a fellebbezés kézbesítésétől számított 15 napon belül tárgyalás tartását kérheti.

A felek kérelme alapján sem kell tárgyalást tartani, ha az elsőfokú bíróság ítélete kötelező hatályon kívül helyezésének van helye, az eljárás megszüntetése vagy eljárási szabálysértés miatt a fellebbezés csak a perköltség viselésére, vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték, vagy állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, a fellebbezés csak a teljesítési határidővel, vagy részletfizetés engedélyezésével, illetve az előzetes végrehajthatósággal kapcsolatos, vagy a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul.

I N D O K O L Á S

[1] bérbeadó mint bérbeadó és az alperes, mint bérlő között 2017. október 31. napján bérleti szerződés jött létre a helyrajzi szám hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a cím5 sz. alatti ingatlanban lévő 1042,7 m2 alapterületű részére vonatkozóan.

[2] A bérleti szerződés 1.1. pontjában rögzítésre került, hogy a fenti helyen a bérbeadó kereskedelmi célú ingatlanberuházást tervez oly módon, hogy azon kb. 6-7 db üzletből álló áruházat alakít ki az 5.1. pontban meghatározott időpontig, jelen szerződés egyes számú mellékletének megfelelően.

[3] A 2.1. szerint a bérbeadó tudomással bír arról, hogy bérlő a bérleményt alperes1 működtetésére kívánja használni, (állandó üzlethelyiségben vagy interneten bármilyen fajta lábbelit, pipere terméket, kiegészítőt, kapcsolódó kiegészítőt és más cikkeket értékesítő cipőbolt, amely tartós vagy időszakos értékesítést végez a alperes1 hálózaton belül, valamint promóciós kampányokban vesz részt), mely hasznosításhoz jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. Bérlő a bérleményt csak a jogszabályban és a jelen szerződés által megengedett célokra használhatja és saját költségén köteles teljesíteni azokat a jogszabályi, illetve hatósági előírásokat, melyek a működését közvetlenül érintik. A bérleményben folytatott tevékenység esetleges módosításához a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

[4] A 3.1. szerint a jelen szerződést a felek a nyitás napjával kezdődő 15 éves határozott időtartamra kötik. A jelen szerződés teljes időtartama alatt egyik fél sem jogosult azt rendes felmondással megszűntetni, kivéve, ha a 3.2. pontban foglaltak ettől eltérően rendelkeznek.

[5] A 3.2. szerint a jelen bérleti szerződéssel szabályozott bérletet a bérlő jogosult rendes felmondással, a bérbeadóval közölt írásbeli nyilatkozatával hat hónapos felmondási idő betartásával a nyitás napjától számított 5. és 10-én végére szólóan megszűntetni.

[6] A 4.1. szerint a felek a bérlemény havi bérleti díját 9,4 EUR/m2 + áfa összegben állapítják meg.

Bérlő a bérleti díjat havonta előre a tárgyhónap 5. napjáig köteles megfizetni bérbeadónak banki átutalással, a bérbeadónak a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig kiállított és a bérlő által a fizetési határidő lejárta előtt legalább 8 nappal kézhez vett számlája ellenében. A fenti megjelölt bérleti díjon felül bérlő havi 0,5 EUR/m2+áfa összegű üzemeltetésű költséget fizet bérbeadó részére, mely az ingatlan közös használatában lévő részeinek takarításából, fenntartásából, üzemeltetéséből, közterheiből fakadó költségösszegének átvállalt átalányértéke. A bérbeadó által nyújtott szolgáltatásokat a jelen szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

[7] A 4.4. szerint a bérlő bérleti díj fizetési kötelezettsége a bérlemény kereskedelmi forgalom számára történő megnyitásának napján kezdődik. Ugyanakkor, ha a bérlő az érdekkörében felmerült okból elmulasztja a bérlemény kereskedelmi okból számára történő megnyitását, az átadást követő 60 napon belül a bérlő a bérlemény átadását követő 61 naptól kezdődő hatállyal köteles a bérleti díjat megfizetni.

[8] A 4.5. szerint, ha a bérbeadó a bérleti díjról és az üzemeltetési költségről 15 napos fizetési határidőt tartalmazó számlát állít ki, a bérlői fizetési kötelezettség keletkezésének a mindenkori jogszabályi tartalmi és formai követelményeknek, valamint a bérleit szerződés rendelkezéseinek megfelelő számla bérlő részére történő kézbesítése előfeltétele, melynek megtörténtét kétség esetén bérbeadó köteles igazolni. Fizetési késedelem esetén bérbeadó köteles igazolni. Fizetési késedelem esetén bérlő a jogszabályi késedelmi kamat megfizetésére köteles.

[9] Az 5.8. szerint, ha a bérlemény rendeltetésszerű és a bérlői céloknak megfelelő használata a bérlői átalakítással nem érintett olyan hibája miatt, amelyért a bérbeadó felelős, bérlő nyitvatartási idejét figyelembe véve 8 órát meghaladó időtartamban lehetetlenné válik, úgy ezen időponttól kezdve a körülmény fennállásáig, illetve a hiba kijavításáig a bérlő bérleti díj fizetési kötelezettsége szünetel, feltéve ha a bérlő az őt terhelő értesítési és tűrési kötelezettségének eleget tett és feltéve, hogy a bérlő a bérleményt a kereskedelmi forgalom előtt zárva kénytelen tartani.

[10] Ha az áruház fentiek szerinti kihasználtsága 12 hónap folyamatos időtartamot meghaladóan nem éri el a 60%-ot, a bérlő jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A 7.1. szerint a bérleit jogviszony megszűnik, ha:

- az 1. pontban meghatározott bérleti időtartam lejárt,
- a bérlő a szerződést a 3.2. pont szerint felmondja,
- a bíróság jogerős határozatával bérlő ellen csőd vagy felszámolási eljárás megindítását rendeli el, vagy a bérlő végelszámolási kérelmét a bírósághoz benyújtja,
- a bérlemény megsemmisül,
- a felek valamelyike azt a következő bekezdés rendelkezésének megfelelően rendkívüli felmondással felmondja.

[11] A 7.2.1. szerint a bérbeadó a szerződést 60 napos határidővel rendkívüli felmondással felmondhatja, ha bérlő a bérleti díj fizetésével 60 napot meghaladó késedelembe esik, továbbá, ha a bérlemény a szerződést céljából eltérő, illetve annak épségét közvetlenül veszélyeztető módon használja, a bérlemény 5.6. pontban részletezettektől eltérően albérletbe adja és őt erről a bérbeadó írásban 15 napos határidő tűzésével a szerződésszegés jogkövetkezményeire való figyelmeztetéssel tájékoztatta.

[12] A 7.2.2. szerint bérlő a szerződést 60 napos határidővel rendkívüli felmondással felmondhatja, ha a bérlemény valamely nem a bérlőnek felróható vagy érdekkörében álló okból egy hónapot meghaladó időtartamban folyamatosan szerződésszerű használatra alkalmatlanná válik és ennek során a kereskedelmi forgalom előtt fizikailag is zárva tart.

[13] A 8.3. szerint a felek megállapodnak, hogy a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén cserehelyiségre nem jogosult, illetve ennek biztosítására bérbeadó nem köteles.

[14] A 8.4. szerint amennyiben a bérlemény visszaszolgáltatására a 8.1. pontban írt határidőn belül és/vagy módon nem kerül sor, úgy a bérlő a bérleti jogviszony megszűnésétől a bérlemény teljes kiürítéséig és átadásáig a bérleti díj 1,5-szorosának megfelelő összegű használati díjat köteles fizetni.

[15] bérbeadó és a felperes között 2018. július 06. napján adás-vételi szerződés jött létre a helyrajzi szám helyrajzi szám alatt, természetben a cím5 szám alatt található ingatlan talajdoni hányad tulajdoni hányada tekintetében. Ekként a felperes, mint új tulajdonos lépett a korábbi bérbeadó helyébe. A bérbeadó és bérbeadó 2018. július 06. napján használati megállapodás kötöttek, amely alapján a bérbeadó kizárólagos használatába került a helyrajzi szám helyrajzi szám alatti ingatlanon lévő felépítmény fölszinti részén kialakításra került 5649 nm alapterületű üzletközpont, amely üzletközpontban volt kialakítva a bérleti szerződés szerinti bérlemény.

[16] 2020. március 28. napján hatályba lépett, a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Kormányrendelet.

[17] Az alperes 2020. április 29. napján 60 napos felmondási határidővel 2020. június 28. napjára a bérleti szerződés 7.2.2. pontjára hivatkozással felmondta a bérleti szerződést.

[18] A felperes 2021. május 6. napján kelt levelében vitatta az alperes felmondásának jogszerűségét, 2020. május 21. napján fizetési felszólítást terjesztett elő. A fizetési felszólításban perbeli bérleményekkel kapcsolatban 40.283,04 euró összegű lejárt tartozás, továbbá késedelmi kamat, illetve 160 euró behajtási költségátalány 15 napon belüli megfizetésére szólította fel az alperest.

[19] Az alperes 2020. június 3. napján kelt válaszlevelében kifejtette, hogy a felperes bérleti díj iránti követelését a 2020. március 28-tól 2020. május 17-ig terjedő időszakra megalapozatlannak tartja és kérte ezen időszakra vonatkozó számlák sztornózását. Tájékoztatta a felperest arról is, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a bérleményt 2020. március 17-től 2020. március 27. napjáig csak korlátozottan, március 28. napjától egyáltalán nem használhatta, de megfizetett a felperesnek 2020. március havi bérleti díjat, 2020. március-április-májusi üzemeltetési költséget, illetve a 2020. május 18-tól május 31. napjáig számított bérleti díjat.

[20] Az alperes az ingatlan birtoklásával 2020. június 22. napján hagyott fel.

[21] A felperes 2020. augusztus 5. napján kelt levelével felmondta a 2017. október 31. napján létrejött bérleti szerződést, tekintettel arra, hogy az alperes 2020. július 15. napján kelt felszólításban foglalt fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

[22] A felperes és Kft között a perbeli ingatlan vonatkozásában 2020. november 30. napján bérleti szerződés jött létre.

[23] A felperes módosított keresetében kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest 54.520,66.- euró bérleti díjból és üzemeltetési díjból eredő tartozás és kamatai, valamint 166.703,71.- euró kártérítés és kamatai felperes részére történő megfizetésére. A 166.703,71.- euró összeg után a késedelmi kamatfizetés kezdő időpontja 2020. október 11. napja volt. Az 54.520,66.- euró tekintetében az alperes marasztalását az alábbiak szerint kérte:

1/ a SDE20S0000023 sz. számlában foglalt összeg összesen 4.506.249,09.- forint, amelyből az alperes 230.646.- forint összeget fizetett a fennmaradó tartozás 4.275.603,09.- forint, amely 12.686,12 euró összegnek felel meg, ennek esedékessége 2020. április 5-e volt, így a késedelmi kamatfizetés kezdő időpontja ezen összeg tekintetében 2020. április 6. napja.

2/ a SDE20S0000042 sz. számlában foglalt összes összesen 4.762.697,63.- forint, amelyből az alperes 2.226.420.- forint összeget megfizetett, a fennmaradó tartozás 2.536.277,63.- forint, a fennmaradó tartozás 2.536.277,63.- forint, amely 6.956,90 euró összegnek felel meg, ennek esedékessége 2020. május 5. napja volt, így a késedelmi kamatfizetés kezdő időpontja ezen összeg után 2020. május 6. napja.

3/ a SDE20S0000070 sz. számlába foglalt összeg összesen 4.625.484,35.- forint, amelyből az alperes 3.289.478.- forint összeget megfizetett, a fennmaradó tartozás 1.336.006,35.- forint, amely 3.875,29 euró összegnek felel meg, ennek esedékessége 2020. július 5. volt, így a késedelmi kamatfizetés kezdő időpontja ezen összeg tekintetében 2020. június 6. napja.

4/ a SDE20S0000087 sz. számlában foglalt összeg összesen 4.720.335.- forint, amelyből az alperes részéről nem történt fizetés, így a teljes összeg fizetendő, amely 13.348,23 euró összegen felel meg, ennek esedékessége 2020. augusztus 5. napja volt, így a késedelmi kamatfizetés kezdő időpontja ezen összeg tekintetében 2020. augusztus 5.

5/ a SDE20S0000103 sz. számlában foglalt összeg összesen 4.605.006.- forint, amelyből az alperes részéről nem történt fizetés, így a teljes összeg fizetendő, amely 13.348,23 euró összegnek fel meg, ennek esedékessége 2020. szeptember 5. napja volt, így a késedelmi kamatfizetés kezdő időpontja ezen összeg tekintetében 2020. szeptember 6.

6/ a SDE20S0000124 sz. számlában foglalt összeg összesen 1.537.590.- forint, amelyből az alperes részéről nem történt fizetés, így a teljes összeg fizetendő, amely 4.305,89 euró összegnek felel meg, ennek esedékessége 2020. október 5. napja volt, így a késedelmi kamatfizetés kezdő időpontja ezen összeg tekintetében 2020. október 6.

Perköltségigénye volt.

[24] Felperes keresetében kifejtette, a felperesi jogelőd és az alperes között létrejött határozott időtartamú bérleti szerződés 2033. május 23. napján járt volna le, azt az alperes a bérleti szerződés 3.2. alapján legkorábban 2023. december 31. napjára lett volna jogosult rendes felmondással felmondani. Az alperes által gyakorolt rendkívüli felmondás jogellenes és érvénytelen volt, az a célzott joghatást a bérleti szerződés megkötését nem váltotta ki. Az alperes bérleti szerződés szerinti fizetési kötelezettségének nem tett eleget, ezért a felpere a bérleti szerződés és a lakástörvény szerint az alperesi szerződésszegésre hivatkozással felmondta a bérleti szerződést. Kifejtette, hogy a bérleti szerződés az alperes szerződésszegése okán szűnt meg, a felperes felmondására tekintettel, így az alperesnek 2023. december 31. napjáig számított időre járó bérleit díjat és üzemeltetési költséget kártérítésként meg kell fizetnie. A kártérítési igény tekintetében álláspontja szerint a bérleti szerződés szerinti bérleti időből az alperes legkorábbi jogszerű rendes felmondásának időpontjáig, azaz 2023. december 31. napjáig hátralévő időre számított bérleit díj és üzemeltetési költség megfizetésével tartozik. Kártérítési igénye tekintetében 2020. október 11-tól 2023. december 31-ig terjedő időtartamra eső bérleti díj és üzemeltetési költség vonatkozásában határozta meg annak összegét 406.515,92 euróban és kamataiban. Kifejtette, hogy a felperes kárenyhítési kötelezettségeinek eleget tett az által, hogy a bérlemény újbóli bérbeadását megkísérelte 2020. november 30-án bérleti szerződést kötött a Kft.-vel. Ekként a bérleti szerződés alapján a 406.515,92 euró kárból 2023. december 31-ig terjedő időre várhatóan bérleti díjként üzemeltetési költségként megfog térülni 239.812,21 euró összeg. Kártérítési igényét a 406.515,92 euró és a 239.812,21 euró különbözetében jelölte meg, azaz 166.703,71 euró összeg kártérítés és kamataiban. A Ptk. 6:331. § (1) bekezdésére, a Ptk. 6:142.§-ára, a 6:143.§-ára, a lakástörvény 12.§ (1) bekezdésére, a 23.§ (2) bekezdésére, 36.§ (1) bekezdésére hivatkozott. Perköltségigénye volt. Azt a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3.§-ában foglaltak

szerint kérte megállapítani azzal, hogy a pertárgyértékét 221.224,32 euró, azaz 79.446.096.- forintban jelölte meg azzal, hogy a keresetlevél előterjesztésének hónapjában 2021. február 1. napján az MNB euró forint átváltási árfolyam 359,12 volt.

A felperes, mint bérbeadó jogelődje és az alperes, mint bérlő között 2017. október 31. napján bérleti szerződés jött létre határozott időtartamra a perbeli ingatlanon azzal, hogy a szerződést a felek 2018. május 24. napjától, mint a nyitás napjától számított 15 év határozott időre kötötték azzal, hogy az alperes jogosult a bérleti szerződést rendes felmondással, a felperessel közölt írásbeli nyilatkozattal 6 hónapos felmondás idő betartásával a nyitás napjától számított 5. és 10. év végére megszüntetni.

A felperesi álláspont szerint az alperes és közte létrejött határozott időtartamú bérleti szerződés 2033. május 23. napján járt volna le, azt az alperes bérleti szerződés 3.2. pontja alapán legkorábban 2023. december 31. napjára lett volna jogosult rendes felmondással felmondani.

[25] Az alperes az érdemi ellenkérelmében kérte a kereset elutasítását, perköltségigénye volt. Kifejtette, utalva a Ptk. 6:336.§ (2) bekezdésére, hogy arra az időre, amely alatt a bérlő a dolgot a saját érdekkörén kívül felmerült okból nem használhatja, bérleit díj nem jár. Előadása szerint 2020. március 28. napjától 2020. május 17. napjáig saját érdekkörében felmerült okból nem használhatta a szerződésszerinti célra a bérleti helyiséget. ***"érdekkörén kívül felmerült okból"**

[26] A bérleti szerződés 7.2.2., 2.1. pontjára hivatkozott. Előadta, hogy a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Kormányrendelet, amely 2020. március 28-tól 2020. május 17-ig volt hatályban, a 3. § szerint a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására kizárólag a rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. A kormányrendelet 4.§-a kimerítő jelleggel sorolja fel, hogy mi minősül alapos indoknak és ezen indokok között a cipőüzletben történő vásárlás, illetve az ott tartózkodás nem szerepel, vagyis 2020. március 28. napjától kezdődően 2020. május 17. napjáig vásárló jogszerűen nem vásárolhatott, illetve nem tartózkodhatott a bérleményben, így az alperesnek kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás következtében a fenti időszakban a bérleményt a kereskedelmi forgalom előtt zárva kellett tartani. Hivatkozott a bérleti szerződés 2.1. pontjára, miszerint a bérlet célja a alperes1 működtetése vagyis a szerződésszerű használat, egyértelműen kereskedelmi, jövedelemszerző tevékenység folytatását jelenti, erre tekintettel a bérlemény az alperesnek fel nemróható, illetőleg érdekkörén kívüli okból a kormányrendelet fent hivatkozott rendelkezései következtében 2020. március 28. napjától kezdődően szerződésszerű használatra alkalmatlanná vált, amely állapot 2020. május 17. napjáig vagyis egy hónapot meghaladó időtartamban állt fenn.

A 71/2020. (III.27.) Kormányrendelet 4.§-ára is utalt, továbbá a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V.16.) Kormányrendeletre is hivatkozott, amely 2020. május 18. napjától volt hatályos és annak 4.§ (1) bekezdése szerint üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható, amiből az következik, hogy 2020. március 28. és 2020. május 17. között kizárólag a 71/2020. (III.27.) Kormányrendelet 4. §-ában felsorolt üzletek tarthattak nyitva jogszerűen, amelyek között a cipőüzlet nem szerepel.

Előadta, hogy a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Kormányrendelet rendelkezéseivel összefüggésben már a kihirdetéskor sem merültek fel értelmezési kérdések, a rendeletet valamennyi piaci szereplő egységesen úgy értelmezte, hogy a nem nevesített

üzleteket zárva kell tartani. Csatolta ennek alátámasztásául a Premier Outlet Center honlapjáról 2020. április 14-én készített képernyőfotót, amelyen a Premier Outlet Center arról ad tájékoztatást, hogy kevesebb, mint *~~900~~ üzletéből 73 határozatlan időtartamra bezárt. ***"90"**

Utalt a 71/2020. (III.27.) Kormányrendelet 9.§-ára is, amely szerint szabálysértésnek minősül a kijárási korlátozás megszegése, mely 500.000.- forintig terjedő pénzbírsággal volt büntethető. Ebből arra a következtetésre jutott, hogy nem az alperes saját hatáskörben született döntése, hanem egy kötelezően alkalmazandó jogszabály rendelkezéseinek betartása eredményezte, hogy a bérlemény egy hónapot meghaladó időtartamban zárva volt, így az alperes a bérleti szerződés 7.2.2. pontja alapján jogszerűen mondta fel a szerződést. Tehát 2020. március 28-tól 2020. május 17-ig a Ptk. 6:336. § (2) bekezdése alapján alperesnem volt köteles bérleti díjat fizetni. Állította, hogy az a tény, hogy a fenti időszak alatt az alperes volt a bérlemény birtokában, nem jelenti azt, hogy használhatta is azt, különös tekintettel arra, hogy a Ptk. 5:13. § (2) bekezdése egyértelműen megkülönbözteti a birtoklás és a használat jogát. A perbeli szerződés 2.1. pontja alapján megállapítható, hogy a bérleit szerződés célja az volt, hogy az alperes a bérleményt a alperes1 működtetésére használja, vagyis a bérleményben kereskedelmi, jövedelemszerző tevékenységet folytasson.

Előadása szerint a Koronavírus világjárványre tekintettel elrendelt kormányzati intézkedések, így különösen a 71/2020. (III.27.) Kormányrendelettel bevezetett kijárási korlátozás nem minősülhet az alperes érdekkörében felmerülő oknak, amit azt a Ptk. 6:336. § (2) bekezdéséhez fűzött kommentár is megerősít: „általában csak akkor tagadhatja meg a bérlő a bér fizetését, ha olyan körülmény miatt nem tudja a dolgot használni, amely a bérbeadó szavatossági felelősségét alapozza meg, vagy amely mindkét fél érdekkörén kívül álló okból természeti csapás a dolognak harmadik személy általi megrongálása következett be (a bérlő körülményeiben akaratán kívül bekövetkezett változás: esetleges betegsége, szabadságvesztés büntetésének eltöltése, stb. tehát nem ilyen, mert ezek a bérlő érdekkörében felmerült események.

[27] A felperes keresete az alábbiak szerint nem alapos.

[28] A bíróság által alkalmazott jogszabályok az alábbiak voltak:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:331. § (1) bekezdés szerint bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles.

A Ptk. 6:333. § (1) bekezdése szerint a bérlő a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja.

A Ptk. 6:336. § (1) bekezdése szerint a bérlő a bérleti díjat havonta előre köteles megfizetni. Ha a bérleti szerződés egy hónapnál rövidebb időre jön létre, a bérleti díj a szerződés megkötésekor esedékes.

A Ptk. 6:336. § (2) bekezdése szerint arra az időre, amely alatt a bérlő a dolgot a saját érdekkörén kívül felmerült okból nem használhatja, bérleti díj nem jár.

[29] A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (2) bekezdése szerint a határozott időre

szóló, illetőleg valamely feltétel bekövetkezéséig tartó lakásbérleti jog a szerződésben meghatározott idő elteltével, illetőleg a feltétel bekövetkezésekor szűnik meg.

[30] A 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-a szerint a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

A 4. § (1) bekezdés szerint a 3. § szerinti alapos ok:

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,

e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,

h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

m) a dohányboltban történő vásárlás,

n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

t) a szülői jogok és kötelezettségek,

u) a hitéleti tevékenység.

[31] A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V.16.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése szerint e rendelet hatálya Budapest Főváros területére terjed ki.

A 4. § (1) bekezdése szerint valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.

[32] A perben felek között nem volt vitatott az, hogy a felperesi jogelőd és az alperes között a perbeli időpontban bérleti szerződés jött létre, nem volt vitatott annak tartalma. Nem volt vitatott az sem, hogy az alperes 2020. július 22. napjáig terjedő időszakra (2020. április 01-től 2020. május 17. napjáig a bérleti szerződésben kötött bérleti díjat és üzemeltetési költséget a felperesnek megfizette.

[33] A bíróság figyelemmel a felperesi keresetre, illetőleg az alperesi ellenkérelemben foglaltakra azt vizsgálta, hogy az alperes jogosult volt a 2020. április 29. napján kelt nyilatkozatával 2020. június 28. napjára rendkívüli felmondással felmondani a perbeli bérleti szerződést, vagy az a felperes által gyakorolt rendkívüli felmondással szűnt meg 2020. október 10. napján, amely felmondási jogát a felperes azért gyakorolta, mert az alperes bérleti szerződésből eredő bérleti díj és üzemeltetési díj fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

[34] 2020. márciusában a covid-19 miatt egészségügyi járványhelyzet alakult ki, 2020. március 11-én a kormány 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletével Magyarország egész területére az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzetet hirdetett ki a covid-19 koronavírus által okozott járvány, mint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében.

[35] A covid-19 koronavírus világjárvány és az annak következtében meghozott állami korlátozó intézkedések *~~„visszamajornak”~~ minősülnek, azok teljes mértékben megfelelnek a BH.2014.147. számú eseti döntésben kifejtetteknek. Az eseti döntésben a Kúria kifejtette, hogy a *~~visszamajor~~ kifejezés természeti, vagy emberi eredetű ellenállhatatlan erőt jelent, amely abszolút jellegű: az emberek számára elérhető eszközökkel nem hárítható el. ***” vis maior”**

[36] Az alperes 2020. március 28. napjától 2020. május 17. napjáig az üzletét zárva tartotta a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. r. 3. §-a alapján. Nem vitásan ez az alperes döntése volt, hisz a Korm. r. 4. § (1) bekezdés a) pontja megengedi a munkavégzés miatti nyitva tartást. A 71/2020. (III.27.) Korm. r. 4. §-a sorolja fel azokat a kivételeket a 3. § alól. Ebben nincsen felsorolva az, hogy cipőüzletben lehetett volna az alperes által jelzett 2020. március 28. és 2020. május 17. napjáig terjedő időszakban tartózkodni vásárlási céllal. Ezen időpontban a 71/2020. (III.27.) Korm. r. szerint a 4. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívüli üzletek mind zárva tartottak. A bérleti szerződés szerint annak 2.1. pontja szerint a szerződés, amely a felek között létrejött alperes1 működésére szolgált, a szerződésszerű

használat, kereskedelmi jövedelem szerző tevékenység folytatását jelentette. Ha fenti időszakban nyitva is tartott volna az alperes, vásárló kijárási korlátozás miatt az üzletben nem tartózkodhatott volna. Tekintettel arra, hogy csak meghatározott célból lehetett a lakóhelyet elhagyni. A bíróság utal a felek között létrejött bérleti szerződés 5.8. pontjára is, amely megerősíti azt, hogy a perbeli bérlet célja az volt az alperes részéről, hogy alperes1at működtessen ott és a nyitva tartásnak és a forgalomnak olyan nagy jelentőséget tulajdonítottak a szerződés megkötésekor a felek, hogy a szerződés 5.8. pontjában azt is rögzítették, hogy ha az áruház kihasználtsága 12 hónap időtartamot meghaladóan nem éri el a 60%-ot, akkor a bérlő jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani. A bíróság utal a 211/2020. (V.16.) Korm. r. 4. §-ra is, amely a fenti értelmezést támasztja alá a 71/2020. (III.27.) Korm. r. 3. és 4. §-val kapcsolatban tekintettel arra, hogy a 211/2020. (V.16.) Korm. r. 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy valamennyi üzlet nyitva tarthat és ha vásárlók által látogatható. Mindebből az következik, hogy 2020. március 28. és 2020. május 17. napja között kizárólag a 71/2020. (III.27.) Korm. r. 4. §-ban felsorolt üzletek tarthattak nyitva.

[37] Figyelemmel arra, hogy az alperes 2020. március 28-tól 2020. május 17. napjáig saját érdekkörén kívül felmerült okból nem használhatta a perbeli ingatlant, figyelemmel a Ptk. 6:336. § (2) bekezdésére, nem volt köteles bérleti díjat fizetni.

[38] Miután a perbeli bérlemény az alperesnek fel nem róható érdekkörén kívül felmerült okból 1 hónapot meghaladó időtartamban folyamatosan szerződésszerű használatra alkalmatlanná vált és a kereskedelmi forgalom előtt is zárva tartott, ekként bérleti szerződés az alperes rendkívüli felmondása okán 2020. június 28. napával szűnt meg.

[39] Tekintettel arra, hogy a bérleti szerződés az alperes rendkívüli felmondása folytán szűnt meg, ekként a felperes keresetét a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint elutasította. A bíróság a perköltségről a Pp. 82-től 83. §-ra figyelemmel döntött. Az alperes jogi képviselőjének munkadíját a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet rendelkezései alapján mérlegeléssel, áfával növelten állapította meg, melynek során figyelembe vette a pertárgy értékét, a benyújtott beadványok és tárgyalások számát.

[40] Az ítélet elleni fellebbezési jog a Pp. 365. § (2) bekezdés a) pontján alapul.

Budapest, 2021. október 21.

dr. Vass Helga s.k.
bíró